

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0545-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JEANETTE ZORAIDA CAYCHO ROJAS
(SEÑORA CAYCHO)
DENUNCIADOS : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 6 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 21 de enero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-8368 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (i) previamente, se comunicó con el Banco para solicitar la anulación de su tarjeta, pero el asesor le sugirió mantenerla activa con ciertos beneficios. Al día siguiente, otra persona que se identificó como representante del Banco y conocía sus datos personales la llamó para ofrecerle beneficios adicionales, oferta que aceptó. Posteriormente, un *courier* acudió a su domicilio, solicitó la tarjeta y su DNI, y le entregó un documento denominado “anulación de contrato de tarjeta de crédito” para su firma. Finalmente, el *courier* se retiró con la tarjeta cortada; (ii) contrariamente a lo indicado por el denunciado, no se encontraba en la ciudad de Ayacucho el día en el que se efectuó la operación; y, (iii) se procesó la operación pese a que en la agencia de Barranco le indicaron que no había sido procesada:

Fecha	Concepto	Importe S/
30/09/2025	IZI*CONSTRUCTORA LEANIR	7 404,00

2. El 30 de enero de 2026, la señora Caycho presentó un escrito mediante el cual adjuntó los estados de cuenta de su tarjeta de crédito correspondiente a los meses de setiembre y diciembre de 2025; y de enero de 2026. Asimismo, informó que efectuó el pago de la deuda no reconocida el 12 de enero de 2026.
3. En la misma fecha, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada se registró con total normalidad en sus sistemas, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, para luego ser procesado por VISA exitosamente, generándose el código de autorización;
 - (ii) procedió con el registro y validación de la operación cuestionada, habiendo previamente verificado el sustento respectivo, lo cual se acredita con el voucher relacionado a dicha operación;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2**

- (iii) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento en que se efectuó la transacción, pues el bloqueo se llevó a cabo recién a las 12:05:35 horas del 13 de agosto de 2025; y,
- (iv) la denunciante señaló que un supuesto representante del Banco se comunicó ofreciéndole un *upgrade* de su tarjeta de crédito y enviando un Courier, el cual cortó la tarjeta; sin embargo, la empresa responsable de la entrega de sus tarjetas jamás solicitará la entrega del plástico para su corte, menos aún se queda con ésta. Asimismo, respecto a la consumidora no se encontraba en la ciudad de Ayacucho, el POS pertenecía a la ciudad de Huánuco; sin embargo, el POS puede haberse contratado en una ciudad y al ser un dispositivo móvil, puede utilizarse en distintos lados; por lo que, en este caso es clara la imprudencia del propio consumidor.

ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

- 4. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 5. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
- 6. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
- 7. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2**

servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

8. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
9. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
10. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
11. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2

12. Finalmente, respecto de aplicar a la controversia lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, se debe indicar que, de la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente – *Sistema de Tarjeta de Crédito – Consulta Histórico de Bloqueos de Tarjeta* – se verificó que la tarjeta de crédito con la que se hizo la operación objeto de controversia ya se encontraba activa desde antes del 1 de julio de 2025, pues la fecha de afiliación data del 2 de octubre de 2024; por lo que el presente caso será analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigente antes de su modificación:

Consulta Histórico de Bloqueos de Tarjeta

UNIDBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	23/10/25
AD0603	MODULO ADMINISTRATIVO	18:59:47
B380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 4147	8368 JEANETTE CAYCHO	TARJETA ADICIONAL
Cliente 4147	8368 CAYCHO BORJAS JEANETTE ZORAIDA SIGNATURE	
Fecha Afiliación	02/10/24	habilitada \$ 25/10/24
Fecha Expiración	31/10/29	Bloqueo 0
Fecha Depuración		
Fecha	Hora	Blq
30/09/25	20:35:27	0
NumBlq	Usuario	Comentarios
092181	AUT130	TT CNR 940211917

Sobre la responsabilidad del Banco por la operación no reconocida

13. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores³. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁴.
14. El artículo 18° del Código⁵ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
15. El artículo 19° del Código⁶ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.

³ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁴ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁵ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2**

16. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁷.
17. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁸.
18. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *"las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...) "*⁹.
19. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2**

20. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que el Banco exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas.
21. La señora Caycho denunció al Banco el cargo indebido de una (01) operación en su tarjeta de crédito N° 4147-****-****-8368, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Concepto	Importe S/
30/09/2025	IZI*CONSTRUCTORA LEANIR	7 404,00

22. En sus descargos, el Banco manifestó que la operación cuestionada se registró con total normalidad en sus sistemas, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, para luego ser procesado por VISA exitosamente, generándose el código de autorización; procedió con el registro y validación de la operación cuestionada, habiendo previamente verificado el sustento respectivo, lo cual se acredita con el voucher relacionado a dicha operación, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	23/10/25
AB0522	MODULO ADMINISTRATIVO	18:59:29
B380P757	Detalle de Autorizacion	PAG 02
Cuenta 4147 8368	CAYCHO BORJAS JEANETTE ZORAIDA	
Tarjeta 4147 8368	Cod.Aut 080337	
Fecha/Hora 30/09/25 20:01:20	Moneda/Monto 604 7,404.00	
Cod.Rpta 00 APPROVE	Origen WSVT VISANET	
Tipo de Mensaje 0100		
BIN Adquirente 00000435704	IZIPAY	
Cod. Proceso 003000	GOODS/SERVICE PURCHASE	
Categoria Comercio 5211	CREDIT CARD	
Cod. Establecimiento 005874604	Lumber and Building Materials Store	
Nombre Establecimiento IZI*CONSTRUCTORA LEANIR	HUANUCO PE	
Modo de Entrada POS 05	INTEGRATED CIRCUIT CARD READ	
Capacidad de Entrada POS 1	TERMINAL CAN ACCEPT PINS	
Cuotas Sin Int. (S/N) N		

Voucher

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2

izipay

ID: 1001010120187887

COMPRAS

IZI*CONSTRUCTORA LEANIR(5874604)
AV SANTA ROSA 10001
HUANUCO
LOTE: 0001 TERM: 4C310586

*****8368(C)

AP: 080337 REF: 0013
FECHA: 30/09/25 HORA: 20:01 TIPO: VISA

TOTAL: S/ 7,404.00

FIRMA: _____
TEL: _____

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TÍTULO

23. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta N°	4147-****-****-8368
Fecha y hora	30/09/2025 – 20:01:20
Establecimiento	IZI*CONSTRUCTORA LEANIR
Monto de Operación S/	7 404,00
Código de autorización	080337
Modo de entrada	POS05
Código de respuesta ¹⁰	00 - Aprobado ¹¹

24. En ese sentido, se corrobora que la operación denunciada por el importe de S/ 7 404,00 se realizó el 30 de septiembre de 2025 a las 20:01:20 horas, con el código de autorización N° 080337, en el establecimiento comercial IZI*CONSTRUCTORA LEANIR, **y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita**, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito de la consumidora.
25. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada el 30 de setiembre de 2025 a las 20:35:27 horas; es decir, dicha acción se efectuó con posterioridad a la realización de la operación cuestionada:

Reporte

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	23/10/25
AD0603	MODULO ADMINISTRATIVO	18:59:47
H380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 4147	LEANETTE CAYCHO	TARJETA ADICIONAL
Cuenta 4147	8368 CAYCHO BORJAS JEANETTE ZORAIDA SIGNATURE	
Fecha Afiliación	02/10/24	Habilitada \$ 25/10/24
Fecha Expiración	31/10/29	Bloqueo 0
Fecha	Hora	Blq NumBlq Usuario
30/09/25	20:35:27	0 092181 AUT130
		Comentarios
		TT CNR 940211917

¹⁰ Traducción libre de: *Response Code*.

¹¹ Traducción libre de: *Approved*

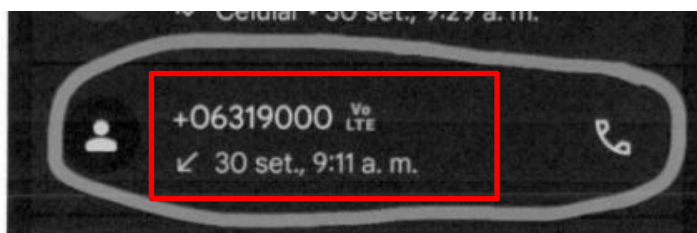
26. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 7 404,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
27. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la señora Caycho formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

28. La señora Caycho señaló que no reconoce la operación denunciada pues previamente se comunicó con el Banco para solicitar la anulación de su tarjeta, pero el asesor le sugirió mantenerla activa con ciertos beneficios. Al día siguiente, otra persona que se identificó como representante del Banco y conocía sus datos personales la llamó para ofrecerle beneficios adicionales, oferta que aceptó. Posteriormente, un *courier* acudió a su domicilio, solicitó la tarjeta y su DNI, y le entregó un documento denominado “anulación de contrato de tarjeta de crédito” para su firma. Finalmente, el *courier* se retiró con la tarjeta cortada
29. Por su parte, el Banco alegó que se ha producido la ruptura del nexo causal por hecho determinante de tercero, pues la denunciante señaló que un supuesto representante del Banco se comunicó ofreciéndole un *upgrade* de su tarjeta de crédito y enviando un Courier, el cual cortó la tarjeta; sin embargo, la empresa responsable de la entrega de sus tarjetas jamás solicitará la entrega del plástico para su corte, menos aún se queda con ésta.
30. Para acreditar sus alegaciones, la señora Caycho presentó, entre otros, los siguientes medios probatorios: (i) Registro de llamadas en su dispositivo móvil y (ii) la denuncia policial que presentó ante la Comisaría PNP Surco; dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Registro de llamadas

Registro de la llamada del presunto trabajador del Banco



Registro de la llamada del Courier

[Ver imagen en la siguiente página]



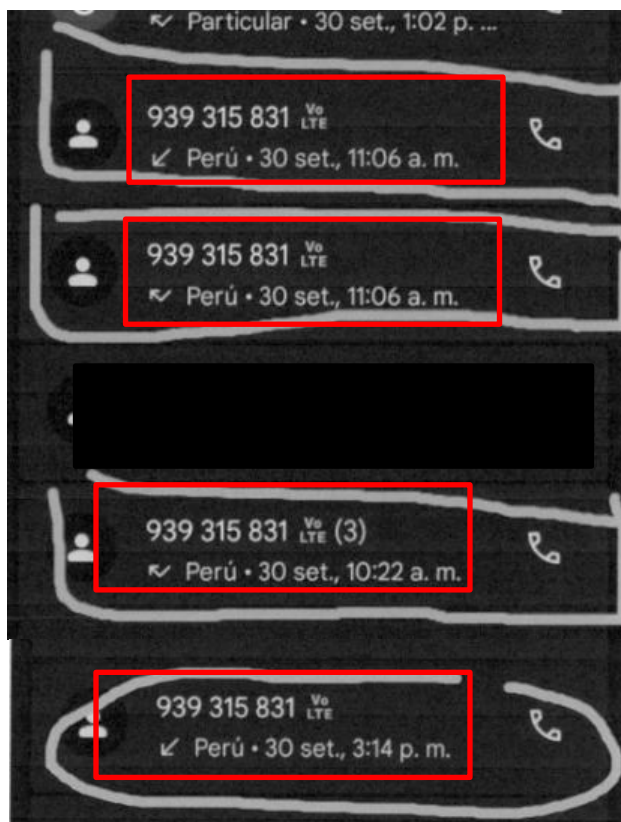
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2



Denuncia policial

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2

CONTENIDO

- EN EL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, SIENDO LAS 14:56 HORAS DEL 12DIC2025, SE PRESENTÓ ANTE ESTA DEPENDENCIA POLICIAL (DIRCIBERO PNP), LA CIUDADANA JEANETTE ZORAIDA CAYCHO BORJAS, DE 51 AÑOS DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI N° 06670484, NATURAL DE LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, OCUPACIÓN CIRUJANA DENTISTA, CON DOMICILIO EN AV. CAMINO REAL N236 SANTIAGO DE SURCO, CON CELULAR N° 940 211 917 Y CORREO ELECTRÓNICO: JEANETTECB777@HOTMAIL.COM, MANIFESTANDO HABER SIDO VÍCTIMA DEL DELITO INFORMÁTICO - CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE FRAUDE INFORMÁTICO, EL LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ME COMUNiqué TELEFÓNICAMENTE CON BANBIF AL NÚMERO 01 625 3300, CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR LA ANULACIÓN DE MI TARJETA DE CRÉDITO N° 4147-8200-2754-4920, A EFECTOS DE NO CONTINUAR PAGANDO LA MEMBRESÍA ANUAL. LA PERSONA QUE ME ATENDIÓ LA LLAMADA, LUEGO DE ABSOLVER MI CONSULTA, ME SOLICITÓ MANTENER LA MENCIONADA TARJETA, REALIZANDO DOS OFRECIMIENTOS ESPECÍFICOS: (1) REDUCIR LA TASA DE INTERÉS DEL 82% AL 29%; Y (2) CARGAR A MI TARJETA 8,000 PUNTOS BANBIF. ANTE ESTE OFRECIMIENTO ATRACTIVO, ACEPTÉ MANTENER ACTIVA MI TARJETA Y ME COMUNICARON QUE LAS PROPUESTAS SE ACTIVARÍAN INMEDIATAMENTE. EL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 9:11 A. M., RECIBÍ UNA LLAMADA DE BANBIF DEL NÚMERO TELEFÓNICO 01 631 9000, EN LA QUE UN SEÑOR SE PRESENTÓ COMO EMPLEADO DEL BANCO Y, LUEGO DE PREGUNTAR POR MÍ (CON MIS NOMBRES Y APELLIDOS), ME INFORMÓ QUE EN SU SISTEMA FIGURABA QUE EL DÍA ANTERIOR HABÍA RECIBIDO UNA MEJORA TANTO DE LA TASA DE MI TARJETA COMO DE LOS PUNTOS BANBIF. INMEDIATAMENTE ME INDICÓ QUE EL MOTIVO DE SU LLAMADA ERA MEJORAR AÚN MÁS LOS BENEFICIOS OTORGADOS, OFRECIÉNDOME UNA TARJETA DE MAYOR CATEGORÍA CON UNA LÍNEA DE CRÉDITO SUPERIOR, SEGUIDA DE UNA TASA DE INTERÉS MUCHÍSIMO MÁS ATRACTIVA: DEL 29% OFRECIDO AYER A 16%. AL CONSULTARLE POR LOS PUNTOS BANBIF, ME INDICÓ LITERALMENTE QUE: LOS 8,000 PUNTOS BANBIF OTORGADOS SE MANTENDRÍAN COMO BENEFICIO. ESE MISMO DÍA, 30 DE SEPTIEMBRE, APROXIMADAMENTE A LAS 3:00 P. M., SE APERSONÓ A MI DOMICILIO UN SUJETO QUE SE IDENTIFICÓ APARENTEMENTE COMO PERSONAL DE PROSEGUR QUIEN FUE ENVIADO POR BANBIF, INDICANDO QUE VENÍA A REALIZAR EL CAMBIO DE MI TARJETA DE CRÉDITO, SEÑALANDO QUE LA TARJETA ACTUAL SERÍA DESTRUIDA Y QUE LA NUEVA ME SERÍA ENTREGADA AL DÍA SIGUIENTE. DICHO INDIVIDUO ME SOLICITÓ MI DNI Y ME ENTREGÓ UNOS DOCUMENTOS PARA FIRMALA Y DAR POR CONCLUIDA MI TARJETA ACTUAL. A LAS 8:22 P. M. DEL MISMO MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 RECIBÍ OTRA LLAMADA A MI CELULAR 940 211 917, DEL NÚMERO TELEFÓNICO (01) 512 2030, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL DE SERVICIOS DE UNIBANCA, QUIENES ME CONSULTARON POR UNA OPERACIÓN INUSUAL REALIZADA A LAS 8:01 P. M. DEL MISMO DÍA CON MI TARJETA DE CRÉDITO, POR EL MONTO DE S/ 7,404.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE UNA INMOBILIARIA. ME SORPRENDÍ POR TODO LO INDICADO ARRIBA Y RESPONDÍ QUE NO HABÍA REALIZADO ESE PAGO Y QUE, POR TANTO, DESCONOCÍA COMPLETAMENTE EL MISMO. ME RECOMENDARON BLOQUEAR DEFINITIVAMENTE MI TARJETA, LO CUAL ACEPTÉ, QUEDANDO REGISTRO EXPRESO DE ESA LLAMADA. EN ATENCIÓN A LOS HECHOS EXPUESTOS Y CONSIDERANDO QUE LAS OPERACIONES CUESTIONADAS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE BAJO INVESTIGACIÓN, SOLICITO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES QUE EMITAN LA SUSPENSIÓN O CONGELAMIENTO DE LA DEUDA GENERADA EN MI TARJETA DE CRÉDITO, INCLUYENDO INTERESES COMPENSATORIOS, MORATORIOS Y CUALQUIER OTRO CARGO ASOCIADO, HASTA QUE LA ENTIDAD BANCARIA Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES CULMINEN CON LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES. ESTA MEDIDA RESULTA NECESARIA, TODA VEZ QUE LAS TRANSACCIONES OBSERVADAS NO HAN SIDO REALIZADAS NI RECONOCIDAS POR MI PERSONA, GENERÁNDOME UN PERJUICIO ECONÓMICO DIRECTO Y UN INCREMENTO MENSUAL INDEBIDO DE INTERESES QUE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE MI SITUACIÓN FINANCIERA, MOTIVO POR EL CUAL NO CORRESPONDE EXIGIR MI PAGO HASTA ESCLARECERSE LA RESPONSABILIDAD DE LOS HECHOS. YA QUE UTILIZARON INDEBIDAMENTE MIS DATOS PERSONALES. POR LO EXPUESTO, DENUNCIA ANTE LA PNP QUE SE TOMEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SE DEJA CONSTANCIA DE LOS HECHOS PARA LOS FINES QUE ESTIME PERTINENTES.

31. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 30 de septiembre de 2025 la denunciante recibió una llamada telefónica del número (01) 631 9000 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido el *Upgrade* de su tarjeta de crédito y la entrega de una nueva tarjeta con múltiples beneficios, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, al cual le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
32. Ahora bien, de la revisión de la página web¹² del Banco se verifica que el número (01) 631 9000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:

Banca Telefónica

Realiza tus consultas y solicitudes de forma ágil y simple.

01 631-9000 (Lima)

0-801-0-0456 (Provincias)

Empresas: 01 625-3333 (Lima) 0-801-0-0457 (Prov)

¹²

Ver: <https://www.banbif.com.pe/Personas/bancatelefonica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución)



33. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número (01) 631 9000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación denunciada, la señora Caycho recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
34. Aunado a ello, los medios probatorios aportados por la denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta en atención a un *Upgrade* ni la entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada; tampoco hay evidencia de que personal del denunciado hubiera entregado su información personal a terceras personas; menos aún hay evidencia de que el *courier* hubiese cortado el plástico de la tarjeta; por lo que corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en estos extremos.
35. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Caycho, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹³, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

- Te recordamos que eres responsable de la tenencia y custodia de la tarjeta, su información y de la clave PIN de 4 dígitos que solo tú conoces, siendo que por ningún motivo el Banco te solicitará la devolución o recojo de tu tarjeta una vez que esta te haya sido entregada, ni te solicitará información de tu tarjeta de crédito ni de tu clave PIN de 4 dígitos. Tu tarjeta, la información que la conforma y la clave PIN de 4 dígitos, es personal e intransferible.

- Te recordamos que BanBif nunca te contactará para solicitarte información confidencial de tus tarjetas y clave PIN de 4 dígitos a través de llamadas telefónicas, redes sociales, correos electrónicos, SMS u otros medios.

36. En tal sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de acceder al *Upgrade* de su tarjeta de crédito.

¹³ Ver: https://www.banbif.com.pe/Portals/0/Landings/paperless/pdf/maxima_seguridad.pdf (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2**

37. En ese contexto, si bien la señora Caycho cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco para la entrega de una nueva tarjeta con mejores beneficios, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
38. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁴.

“Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las ‘áreas de fraude’ de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.”

39. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
40. En este punto, cabe precisar que, el tratadista Juan Espinoza Espinoza sostiene que para que el hecho de un tercero funcione como una fractura del nexo causal, este debe anular por completo la capacidad de acción del presunto causante, convirtiéndose en la causa única y exclusiva del daño. Asimismo, debe revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad¹⁵. Al respecto, si bien el Banco alegó que se ha producido la ruptura del nexo causal por hecho determinante de tercero, pues un tercero usó mecanismos fraudulentos para poseer la tarjeta de crédito de la consumidora, lo cierto es que, tal supuesto no anuló por completo la capacidad de acción de la denunciante ni fue un hecho irresistible.
41. Así, en el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código por imprudencia de la consumidora.

¹⁴ Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero> (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

¹⁵ Espinoza Espinoza, Juan. (2013) *Derecho de la Responsabilidad Civil*. 7ª edición, Editorial Rodhas, Lima.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2**

42. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente, pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
43. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del Banco.

Sobre el alegato (ii)

44. La señora Caycho cuestionó el cargo de la operación denunciada bajo los argumentos referidos a que no se encontraba en la ciudad de Ayacucho el día en el que se efectuó la operación.
45. Como se señaló, la señora Caycho entregó su tarjeta a una tercera persona, quien pudo utilizarla en cualquier establecimiento ubicado en el territorio peruano, pues su falta de diligencia vulneró los mecanismos de seguridad de la entidad financiera, permitiendo que se efectúe la operación materia de denuncia.
46. Asimismo, es necesario indicar que la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente y los datos consignados en el *voucher*, en operaciones de consumo presenciales, no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra; es por ello que el Reglamento de Tarjetas impone dicha obligación a los establecimientos comerciales. En esa medida, corresponde desestimar el alegato formulado por la denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (iii)

47. La señora Caycho sostuvo que el Banco debitó la operación, pese a que en la agencia de Barranco le indicaron que no había sido procesada.
48. Sobre el particular, de la revisión de los medios probatorios adjuntos al expediente, no se advierte alguno que acredite que personal del Banco hubiera informado a la señora Caycho que el consumo en cuestión no habría sido procesado.
49. Sin perjuicio de ello, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento y débito de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada; por lo que no constituye obligación del Banco anularla con la sola solicitud de sus clientes, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.
50. En virtud de todo lo antes mencionado, este Órgano Resolutivo considera que corresponde desestimar el alegato formulado en este extremo.
51. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2**

Código, por el presunto debito indebido de una (01) operación por el importe de S/ 7 404,00 de la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-8368 del denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento los alegatos formulados por la parte denunciante. Asimismo, corresponde disponer el archivo por los alegatos señalados en el numeral **I.1** de la presente resolución.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Financiera Oh S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-8368 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento los alegatos formulados por la parte denunciante, referidos a que: (i) previamente, se comunicó con el Banco para solicitar la anulación de su tarjeta, pero el asesor le sugirió mantenerla activa con ciertos beneficios. Al día siguiente, otra persona que se identificó como representante del Banco y conocía sus datos personales la llamó para ofrecerle beneficios adicionales, oferta que aceptó. Posteriormente, un *courier* acudió a su domicilio, solicitó la tarjeta y su DNI, y le entregó un documento denominado “anulación de contrato de tarjeta de crédito” para su firma. Finalmente, el *courier* se retiró con la tarjeta cortada; (ii) contrariamente a lo indicado por el denunciado, no se encontraba en la ciudad de Ayacucho el día en el que se efectuó la operación; y, (iii) se procesó la operación pese a que en la agencia de Barranco le indicaron que no había sido procesada:

Fecha	Concepto	Importe S/
30/09/2025	IZI*CONSTRUCTORA LEANIR	7 404,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁶, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁷.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

¹⁶ DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁷ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁸ DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4458-2025/PS2

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.